

통 보

제 목 * * * * * 현지 ◆◆◆ 선임계약 관리 미흡

관 계 부 서 ☆☆/★★사업처

조 치 부 서 ☆☆/★★사업처

내 용

1. 업무 개요

공사는 19xx년 y월 * * * * * ☎☎☎ 광구에 대한 ☎☎ 계약을 체결하고, 본격적인 사업 추진에 앞서 현지 상법상의 의무사항 이행과 광구의 효율적 운영을 위해 * * * * * 현지 지사를 설립하였다.

그리고 위 지사의 효율적 운영을 위해 공사는 19XX년 Y월부터 지사 대표, 지사 회계 기록 관리, 세금 신고 및 현지 석유산업 동향 관련 정보 취득 등을 목적으로 공사 ◆◆◆을 선임한 이래 20aa년 A월 계약이 만료될 때까지 ◆◆◆으로 하여금 관련 업무를 수행토록 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

◆◆◆의 권한은 계약에서 설정한 과업 범위 내로 한정되어 있고 과업 범위 밖의 행위로 공사를 대리할 수 없다.

따라서, 공사는 ◆◆◆ 선임(용역)계약 체결 시 현지 정세 및 사업 특성을

고려하여 과업 내용 및 범위를 탄력적으로 설정하고 업무 공백이 발생하지 않도록 선량한 관리자로서 주의를 다해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆/★★사업처는 19bb년 B월 최초 ◆◆◆ 선임계약 체결 이후, 현지 정세 및 사업환경 변화에도 불구하고 과업 내용을 유사하게 설정하여 20cc년 C월까지 동일인을 ◆◆◆으로 하는 용역계약을 지속하여 체결해 왔다.

또한, 감사일 현재 ◆◆◆ 용역계약 기간이 이미 도과(20dd. D. z.~20ee. E. Z.)한 것으로 확인되었다. * * * * * 현지 법에 따라 법인은 법인 소득세 신고 의무가 있어 위반 시 행정조치 등 불이익을 받을 수 있으므로, 용역계약 기간 만료에 따른 업무상 공백이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 ☆☆/★★사업처는 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆☆/★★사업처장은 현지 정세 및 사업 특성을 고려하여 과업 내용을 설정하고, 업무 공백이 발생하지 않도록 조속히 ◆◆◆ 선임계약을 추진하시기 바랍니다. (통보)